

令和5年（し）第155号 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する
特別抗告事件

令和8年2月24日 第二小法廷決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。

なお、記録によれば、所論引用の証拠の新規性及び明白性を認めて、本件再審請求を認容すべきものとした原々決定の結論を正当とした原判断に誤りがあるとは認められない。

よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

（裁判長裁判官 岡村和美 裁判官 尾島 明 裁判官 高須順一）